ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖެނުއަރީ 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، އަޕީލު ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދި ނުކުތާއަކީ ކަދުރުﷲ ޤަސްދުއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ޝަރީޢަތަށް ފެންނަ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ މާއްދާ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދައްކަވައިން ލިބިފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ

މައްސަލައިގެ ބެކްގްރައުންޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަށުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިރުޝާދުން އެންމެ ދޫކޮށް ކައުންސިލްއިން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ، 09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްގު ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ޖީ ޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެސް.އޯ.އެޗް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެމް.އައި.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއި US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޔޫސުފް ނަޢީމުގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނަޢީމުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ބޭއިންސާފުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަން؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝަރީޢަތުގައި ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް SC 110 [2021] ޤަޟިއްޔާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާ ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމަށް އަދި ހުރި އެއްފަރާތްކޮށް، ބާކީ ހުރިހާ ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުވާތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ދިނުމަށް ފަރާތަކަށް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަޒާހަތާއި ގެންނަވާފައިނުވާ ސަރުކާރުގެ ދައުލަތުގެ ސަރުކާރުގެ ރަށްރަށުގެ ބަދަލުތަކަށް، ޤާނޫނު ނަޒާހަތުގެ މައްޗަށް ހުރި ސަރުކާރުގެ ކަންތައްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން؛

5. އަދިހަށްވަނަ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ޤާނޫނީ ނަޒާހަތަށް ހަމައެކަނި ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ނުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ގަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއާތްތަކާއި، އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ ނޫން ޢާއްމު ޤާނޫނީ އިޖުރާއާތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށް ބެލި ޖުޑިޝަލް މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްކަމުގައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި އިޖުރާއީ އަޑުއަހަމުން، ޝަރީޢަތުގައި ގަޟިއްޔާގައި ޝަރީޢަތް އެކުލެވިގެންވާ އިސްލާހުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު ތަފާސީލުގެ ތަފާތުތަކުން ބެލިފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވަނީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ދަޢުވާލިބުމުން ބެލިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ، މީގެ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަޔާން ނުކުރެއެވެ، ދަޢުވާލިބުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި އިޖުރާއާތު ބާރުވެރިޖެހި ހުށަހަޅާ ހުށަ ކަމުގައިވާތީ ޝަރީޢަތުގައި ގަޟިއްޔާ ތަޙްޤީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދަޢުވާލިބޭ މި ބަޔާނާ ހައިކޯޓު މަޝްވަރާގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާން ނުކުތް ކަމަށެވެ، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) ޢަދުއްލުން ބޭއްވިއިރު ޝަރީޢަތުގައި މައްސަލައަށް ހާޒިރީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދަޢުވާލިބޭ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ، މި އަދި ނުކުތާ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފަދަ، ކަޢުބުﷲ މައްސަލައިގައި ބާރުނުކުރެވިފައިވާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަން ދަޢުވާލިބުން ބާރުނުކުރުމުގައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތްކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ގަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކުރައްވައިފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބޭނުންކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤުކޮށް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޤުލީ ދަލީލެއް ނެތި އޮންނަ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބުރަވެތިކަމާއި، ސާބިތު އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވާ ސަބަބުތަކާ ބަލާފައި އެއްކަލަކަށް މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ބުރަވެތިކަމެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އަސާސީ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ދެއްކިފައިވާނަމަ، ކުރިން ހުކުމްކުރެވުނު މައްސަލައިގައިވާ ތަފާތު ބާރުތަކެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދަށުކޯޓު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕަރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑި (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނުވާ އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަމެކެވެ.

7. އަލީ ޝުޖާޢު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އާޓިސް މައްސަލައިގައި ހުކުމާ ފަރާތްތަކުން އިޢުތިރާފުވާ ކަމެކީ، އިޖުތިހާދަށް އަސާސް ފުރިހަމަވާފައި ނުވާ ނަމަވެސް، އެ އިޖުތިހާދު ބަލަހަށް ކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އޮތަނަ އެއީ ފުރިހަމަ ބަލަހަށް ކޮށްފައިނުވާ އިޖުތިހާދަކަށް ވެގެން. އެއަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ވަގުތުގެ ހާލަތު ކަންކަމާއި، އެގޮތުން ނަޒީރާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުނިކަންތަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޖައުހަރީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ރުޝާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70، ޢަބްދުﷲ ހާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންދެވިފައިވަނީ މި ގޮތަށެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްވާން ޖަމާ ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޖިލިސްއާއި ފުރިހަމަ މަޖިލިސްގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ފެށި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަޖިލިސްއާއި ނުނެވެ. އަދި މަރުދި އަޙްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދަރަޖަތަކުގައި ހުކުމްކުރުމުގައި ދެކޭގޮތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަސާސީކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. ދަރު ކާބަރ ހުކުމްކުރުމައި އަދި ހުކުމްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުކުމްކުރަމުގައި، އިސްތިޝްހާދު ބަލައިގަތުމުގައި ގޮތެއް ވަކިން ބަޔަކަށް މުޤައްރަރުކުރުމުގައި ކަމެވެ.

10. ޢަބްދުﷲ ޝުކޫރު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުކުމަކާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުންހުރިގޮތުގައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަނެވިދާނެކަމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ވާދަވެރިއެއްގެ ކަނޑައެޅުމެއް ނުވަތަ ވާޖިބަކާ ގުޅުންހުރި ނުކުތާ ނިންމުމާއި، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓުން ހުށަހަޅާފައިނުވުން ސަބަބެއް، މައްސަލައިގެ ވަރައިގެންވާ ކަންކަމުގައި ދިރާސާކުރުމެއް ނުކުރާނެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނަޒީފާ ވ. ސީވޭޖް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިޝްހާދު ބަލައިގަތުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަދި ހައި ބަލައިގަނެވޭގޮތުގައި، އެއީ ދުރު މަޖުބޫރުގައި އެކުލެވޭ ގޮތުގައި މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރިން ފިޔަވައިގެންނާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކުލެވޭ ނިސްބަތެއް ހުރުމާ (Relevance)، އަދި ބަޔާންކުރާމީހާގެ ސާބިތު އިތުބާރުހުރުމާ (Credibility) ހެކިކަން ބަލާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނުދެއްކި އަދި ފާހަގަނުކުރެވޭ ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ބަލައިގެންފައިވާ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކަށް އަދި ކަމެއް އެ ނިންމުން ގެނެސްދިނުމަށް ބޭނުން ހުރިނަމައެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައި އިސްތިޝްހާދު ބަލައިގަތުމުގައި އެކަނި ކުރިމަތިވާ ކަމަކަށް ވެސް، މިނޫން ގޮތަކުން އެހެނިހެން އަދުގެ ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ނިޒާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ ބަރާބަރު ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީ މެރިން ބެލާސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައާއި، މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ގަމްބާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަމަށާއި ކޯޓުން ގޮސް ނިންމަވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކުން ހަމަ ދުބާރަ މައްސަލަ ބަލައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅުއްވާފައި ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކުން ބަލަހައްޓަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ، މައްސަލައިގެ ބައިވެރިން ސާފުކުރެވޭނީ، އެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގޮތުން ކޯޓުގައި ބަހުސްކުރެވިފައިވާ ހުކުމެއް ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޖެހޭނެއެވެ. ހަވާލާދޭފަރާތުން ކޮން މައްސަލައަކަށްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޯޓުން ހޯދަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނޫނެވެ.

15. ޢަބްދުالله ޝަރީފް ކުރެއްވި އިސްތިސްނާއާއި ގުޅޭ ދަށުން އަޅު ނުކުތާއާ ހުރިހާ ވާހަކަ، އަދި އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބައިތަކުގައި ކޯޓުން ހުށަހަޅާ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށް، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެވޭނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ ދެމެދު، ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަކާއި ވަސީލަތްތަކާއި ޚިލާފަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބޭނީ މަދު ވަސީލަތްތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ބާރުތަކާއި ޚިލާފަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކާއި، އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ ޢަމަލުތައް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް (justify) ކޯޓުން ބޭނުންވާ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ބުރަ ދައުލަތަށް އަރާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ފަރާތުން ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭޝިއަން ޕެރަޑައިސް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޭޝިއަން ޕެރަޑައިސް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކުން އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަރުޙަލާއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލައަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ [illegible] އޮންނަ އޮޕްޝަނެއް ނޫނެވެ. މުހިންމު ވާޖިބާތައް [illegible]. [illegible] އިންސާފު [illegible] ނިންމުމުތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. ޚާއްސަ [illegible] އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާއިރު، [illegible] ބާރު އަޅާ ކަމެކެވެ.
4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމަށް [illegible] އިސްތިސްނާ [illegible] ވެއެވެ.

އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުން (30 ތިރީސް) ދުވަހަށްވުރެ ބަންދު މުއްދަތާ ކޯޓަކުން ނިންމާނަމަ ބަންދުން ވިއްޔާދޭންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުކުމެއް މައްސަލައެކެވެ.
2. އިޖުރާއީ ގޮސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރެވެން ނެތް ޣައިރު ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެމެދު ފަރަގު ކަނޑައެޅިފައެވެ.
3. ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިންގެ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ނަޒަރިއްޔާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެވޭނެ އަރިބުރޮ ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ޚިލާފަށް، މަސްއަލައަކަށް ކުރިމަތިވާ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޙާލަތްތަކުގައި، އުސޫލުތަކާއި ފުރިހަމަކުރުމަށް އިޖުރާއަތްތަކުން، އެ އުސޫލަކަށް ޖަވާބު އިންސާފު ހޯދުމުގެ އުސޫލުތަކަކީ ނުވާނަމަ އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ކަމެވެ.
4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ރަނގަޅު ހުކުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާދީ ރަނގަޅު ހުކުމުދިނުން އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަޒަރިއްޔާއަށް ބެލުމަށްވުރެ ކަމެވެ.

އިބްރާހިމް ހުސާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް ހުސާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އަމިއްލަކަން ފަރުވާދެވުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވާ، އަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިނާވެ.

އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤަޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ
ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤަޔޫމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބެއްކަން ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަސިހާރު ޙުސްނުއްސުޙުދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.
2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެސް ބުނާ ފައިސާ" މި ޢިބާރާތް މި ޤަޟިއްޔާއާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހުމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ
ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހުމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބެއްކަން ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަސިހާރު ޙުސްނުއްސުޙުދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީފް ޒާހާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ
ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޙުސައިން ރިޝީފް ޒާހާ

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން، ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ގުޅޭ އިންސާފުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ކަމެވެ.

މަހްދީ އަޙްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހްދީ އަޙްމަދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފާ ހުށަހެޅުމުގައި ފުށުވި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއަށްދާނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކާ އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ.

2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅިފައިނުވާ ބަހުސްތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުމުގައި ފުށުވި ވަރަށް ބޮޑު މަބްދައުތަކާ ޚިލާފުވާ ކަމެކެވެ.

ކަފޫރުﷲ ޝުކޫރު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ކަފޫރުﷲ ޝުކޫރު އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

2. ނަމަވެސް، ވަރަށް އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢާއްމު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކޮށްދޭންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ސީދާ ގުޅުންހުރި އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.

3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ސަބަބުތައް، މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނަނަމައެވެ.

އާމިނަތު ނާޒިމީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިމީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ޞައްޙަކަމާއި، ފުރުޞަތު ނުދިނުމުން ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
2. އައު ހެއްކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގައި ހުށަނޭޅިގެންވާ ޒާތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ގުޅުމެއް ހުރުމާ (Relevance)، އަދި ބަރޯސާވެވޭވަރުގެ ސަލާމަތު އިތުބާރުހުރި (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އޮކްސްފޯޑް އިމްޕޯޓް ބޯންޑް އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކޮމްޕެނީ ވ. ސަލްޖަންސް އޯލް ދަ ސީޕާސް މެރިން ޖެޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޖަންސް އޯލް ދަ ސީޕާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮކްސްފޯޑް އިމްޕޯޓް ބޯންޑް އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކޮމްޕެނީ އާއި ސަލްޖަންސް އޯލް ދަ ސީޕާސް މެރިން ޖެޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޖަންސް އޯލް ދަ ސީޕާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލްޝުޖާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޟާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޟާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުލެވޭނެ.

ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުލެވޭނެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ގްރިޓްވުގް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ގްރިޓްވުގް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުލެވޭނެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޝިހާބު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޝިހާބު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދައުރުވާ ފަރާތްތަކެއްނޫންނެވެ.)

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިގެން އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު މާޖިދު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު މާޖިދު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދައުރުވާ ފަރާތްތަކެއްނޫންނެވެ.)

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިގެން އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

ފެންޑް މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފެންޑް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދައުރުވާ ފަރާތްތަކެއްނޫންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިގެން އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އެނަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްޑާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޯމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ، އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭހަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްޑާ ޒާހިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.